

LEI N. 9.455/1997 – LEI DE TORTURA II

TORTURA CASTIGO/PUNITIVA

Para haver tortura castigo (ou punitiva), é preciso haver um vínculo de guarda, autoridade ou poder (GAP) no qual haja emprego intenso da força, da violência, do sofrimento físico e mental entre algoz e vítima. Tal violência tem propósito de castigo ou função preventiva. Possui como pena reclusão de dois a oito anos.

VÍNCULO DE PODER ENTRE ALGOZ E VÍTIMA + INTENSA VIOLÊNCIA COM FINS DE CASTIGO OU DE PREVENÇÃO = TORTURA CASTIGO

A tortura castigo ou punitiva é um crime especial e próprio de ação livre. É importante destacar que NÃO é necessária uma relação pública para haver a tortura castigo. Ela pode acontecer também, por exemplo, entre uma babá e uma criança, um cuidador e um deficiente etc. O que importa para caracterizar a tortura punitiva de fato é a existência de um vínculo de autoridade entre torturador e vítima. Por isso, não é considerada tortura punitiva a violência entre marido e esposa, já que não há relação de autoridade e domínio entre cônjuges (a violência doméstica é julgada como outros crimes). Além disso, esse tipo de tortura pode ser praticada como tentativa, já que apenas a violência, por menor que seja, praticada dentro da relação de autoridade pode ser considerada tentativa de tortura.



Modalidade Equiparada

É equiparada à tortura castigo a violência que é praticada contra preso ou contra indivíduo que esteja cumprindo medida de segurança. Nesse caso, basta qualquer tipo de sofrimento físico ou mental provocado à vítima (não é necessário o sofrimento intenso causado por violência física ou mental). Esse sofrimento é equiparado à tortura punição se for realizada por meios ilegais ou não previstos dentro das condições da medida de segurança.

ATENÇÃO

Não há dolo específico na tortura equiparada a castigo. Mesmo assim, pode o autor ser responsabilizado se não existir previsão legal para a prática da ação, como a exigência de uma empresa para ficar em pé durante várias horas em processo seletivo (isso já cobrado em prova).

ANOTAÇÕES

Tortura Imprópria (Tortura Omissiva)

Considera-se tortura imprópria a postura omissiva diante da ciência que está ocorrendo a prática da tortura em lugar próximo. Exemplo: um delegado que nada faz quando na delegacia a qual está situado está sendo praticada tortura de agentes contra presos, suspeitos, investigados interrogados etc. A pena para esses casos é a detenção de um a quatro anos. É um crime próprio.



ATENÇÃO

Se uma pessoa der cobertura para a prática de tortura (exemplo: um delegado tranca a delegacia, a fim de impossibilitar o ingresso de pessoas no local durante a violência), não haverá tortura imprópria, mas participação indireta na tortura como cúmplice (a tortura imprópria é a omissão).

Resultado Agravador (Preterdolo)

Se a consequência da tortura for lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena será de reclusão de quatro a dez anos. Agora, se o resultado for a morte da vítima a reclusão, é de oito a dezesseis anos.



Majorantes

§ 4º Aumenta-se a pena de um sexto até um terço:

I – se o crime é **cometido por agente público**;

II – se o crime é **cometido contra criança, contra gestante, portador de deficiência, pessoa com deficiência, adolescente ou maior de 60 (sessenta) anos**;

III – se o crime é **cometido mediante sequestro**.

Bis in idem

Além da Lei n. 9.455/1997, o Código Penal ainda cita possíveis agravantes à pena de tortura castigo e suas modalidades equiparadas. De acordo com o Código, se a tortura for praticada contra familiares, pessoas com vínculo de hospitalidade ou contra mulher em um contexto de abuso de autoridade, a pena será agravada.

ANOTAÇÕES



Chegou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) uma discussão que envolvia uma suposta existência de *bis in idem* entre a Lei de Tortura e o Código Penal no que tange marjorantes e agravantes de pena. Decidiu o tribunal no Informativo 589 que não existe *bis in idem* entre as duas legislações porque a intenção da Lei da Tortura é proteger pessoas vulneráveis, ao passo que o Código Penal, em seu artigo 61, objetiva a preservação de vínculos familiares harmônicos.

CP, art. 61 São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

II – ter o agente cometido o crime:

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica.

Efeitos Extrapenais da Condenação

Além das consequências penais do crime de tortura, há de se falar em consequências que acontecem em outros ramos do Direito, a saber, a perda do cargo, função ou emprego público, além da interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada (art. 1º, § 5º). Esses efeitos dispensam motivação específica, sendo automáticos por serem decorrentes de lei.

Cumprimento da Pena

Exceto os condenados por tortura omissiva, a pena para quem pratica tortura é cumprida inicialmente, de maneira obrigatória, em regime fechado. Ocorre que existe uma grande celeuma sobre esse assunto: o STJ julgou inconstitucional texto semelhante na Lei de Crimes Hediondos, pois, segundo o tribunal, está-se diante de uma ofensa à individualização da pena, não sendo autorizado o legislador definir universal e abstratamente como será aplicada a pena. O STF também julgou inconstitucional, mas no âmbito de controle difuso. O ponto ainda não foi discutido tendo como referência a Constituição. Dessa maneira, há dois cenários: a lei seca e a jurisprudência.

ANOTAÇÕES



O PULO DO GATO


25m

A banca CEBRASPE é incerta quando cobra esse tópico, pois já deu gabaritos diferentes ao mesmo item: primeiro considerou a lei em si, dando gabarito certo, depois considerou a jurisprudência, dando gabarito errado. Assim, se for percebido que o item for problemático, recomenda-se deixá-lo em branco para não perder pontos. Mas deve-se atentar ao comando da questão, muitas vezes citando a jurisprudência, tendendo a aceitar gabarito errado nesse caso.

Progressão de regime (pacote anticrime):

Percentual de cumprimento	Crime(s) hediondo(s) praticado(s)
40%	Crime hediondo ou equiparado (PRIMÁRIO)
50%	crime hediondo ou equiparado, com resultado morte (PRIMÁRIO)
60%	REINCIDENTE na prática de crime hediondo ou equiparado
70%	REINCIDENTE em crime hediondo ou equiparado com resultado morte

ATENÇÃO

Preso por crime comum e reincidente por crime de tortura ou equiparado tem progressão de regime em 40%. Já aquele que praticou crime hediondo e reincidiu com crime hediondo com resultado morte tem a sua pena progredida em 60%. Decisões do STJ.

ANOTAÇÕES



Livramento Condicional (Pacote Anticrime) – Art. 83 do CP/Art. 112 da LEP

Situação	Requisito Objetivo (Cumprimento de Pena)
Não reincidente em crime doloso	+ de 1/3
Reincidente em crime doloso	+ de 1/2
Condenado por crime hediondo ou equiparado	+ de 2/3 (vedado para o reincidente ESPECÍFICO)
Crime hediondo ou equiparado com resultado MORTE	VEDADO

ATENÇÃO

É possível a substituição por pena restritiva de direito? Não! De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “**a violência é ínsita aos tipos penais preconizados neste diploma legal. Há óbice à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com base no art. 44, inciso I, do Código Penal**” (HC 459.851/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019).

Extraterritorialidade

- Brasileiro que sofre tortura em outro país tem direito a ação no Brasil (**Personalidade Passiva/Extraterritorialidade Incondicional**).
- Brasileiro que comete tortura em país estrangeiro é julgado consoante as leis brasileiras.
- Em regra, o torturador que pratica o crime no estrangeiro é julgado na esfera estadual, porém o STJ já decidiu no sentido de permitir o julgamento de torturador pela Justiça Federal quando se tratar de grave ameaça ou lesão a direitos humanos de natureza coletiva e de grande repercussão, quando a Justiça Estadual estiver de alguma maneira inepta à melhor averiguação dos fatos.
- Quando a Justiça Estadual julga ações de tortura, o juízo competente para tal é o da Capital do Estado onde houver por último residido o acusado. Se o brasileiro nunca tiver residido no Brasil, o caso é analisado pelo juízo da Capital da República.

Art. 1º Constitui crime de tortura:

II – submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

ANOTAÇÕES

§ 1º Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal.

§ 2º Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de um a quatro anos.

§ 3º Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de quatro a dez anos; se resulta morte, a reclusão é de oito a dezesseis anos.

§ 4º Aumenta-se a pena de um sexto até um terço:

I – se o crime é cometido por agente público;

II – se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 (sessenta) anos;

III – se o crime é cometido mediante sequestro.

§5º A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da

Pena – aplicada.

§ 7º O condenado por crime previsto nesta Lei, salvo a hipótese do § 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado.

Art. 2º O disposto nesta Lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira.

CPP, art. 88. No processo por crimes praticados fora do território brasileiro, será competente o juízo da Capital do Estado onde houver por último residido o acusado. Se este nunca tiver residido no Brasil, será competente o juízo da Capital da República.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Diego Fontes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
